

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1492 -
1493/2532

นายทองดี สมอารี
นายวิชัย แซ่เตีย กับพวก
นางทองดี สมอารี โจทก์

โจทก์
จำเลย
ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า โจทก์ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยที่ 1 และที่ 2 ต่างแถลงคัดค้าน(อันดับ 117,118)

คดีทั้งสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกันโดยเรียกนางทองดี สมอารี โจทก์สำนวนแรกและจำเลยสำนวนหลัง ว่า โจทก์เรียก นายวิชัยแซ่เตีย จำเลยที่ 1 สำนวนแรก ว่า จำเลยที่ 1 และเรียกนายทรงศักดิ์สว่างรุ่ง จำเลยที่ 2 สำนวนแรกและโจทก์สำนวนหลัง ว่า จำเลยที่ 2

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนนิติกรรมจดทะเบียนซื้อขายที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 1544ตำบลหม่มน อำเภอมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2527 ระหว่างนายวิชัยแซ่เตีย จำเลยที่ 1ผู้ขาย กับนายทรงศักดิ์สว่างรุ่ง จำเลยที่ 2 ผู้ซื้อ แล้วให้จำเลยที่ 1 ทำนิติกรรมจดทะเบียนขายที่ดินแปลงดังกล่าวนี้ให้แก่โจทก์ พร้อมกับรับเงินจำนวน 30,000 บาทไปจากโจทก์หากไม่ปฏิบัติตามก็ให้ถือเอาคำพิพากษานี้เป็นการแสดงเจตนาแทนส่วนคำขอของจำเลยที่ 2 ให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์และให้ขับไล่โจทก์และบริวารออกจากที่พิพาท ให้โจทก์ใช้ค่าเสียหายแก่จำเลยที่ 2 ปีละ 2,000 บาทนับแต่วันฟ้อง จนกว่าจะออกจากที่พิพาท

โจทก์ฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 101,112)

คำสั่ง

ถ้าโจทก์หาประกันสำหรับจำนวนเงินค่าเสียหาย ปีละ 2,000 บาทเป็นเวลา 5 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าโจทก์หาประกันสำหรับจำนวนเงินค่าเสียหาย ปีละ 2,000 บาทเป็นเวลา 5 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(เสียง ตีวิมล-ปชา วรธรรมพินิจ-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น